

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יאסר חוג'יראת
מנסור עבאס
ווליד טאהא
ואליד אל הואשלה
אימאן ח'טיב יאסין

1767/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תוכניות שיקום בערבית ומידע בשפה הערבית), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 11ב
בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971¹ (להלן – הפקודה), בסעיף 11ב(ד), אחרי "במקום המאסר" יבוא "בשפת אמם של האסירים או בשפות המובנות להם".
2. תיקון סעיף 11ד
בסעיף 11ד לפקודה, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :
"(ב1) אפשרויות שיקומו של אסיר יוצגו ויוסברו לאסיר על ידי עובד סוציאלי בשפת אמו של האסיר או בשפה המובנת לו.
(ב2) פעילות שיקום לפי סעיף זה המיועדת לאסיר דובר ערבית תתבצע בשפה הערבית."

דברי הסבר

כמחצית מהאסירים פליליים בבתי הסוהר הם ערבים. יש להניח שחלק ניכר מהם אינם שולטים בשפה העברית ברמה שתאפשר להם כושר ביטוי והבנה של הנאמר כאשר המידע מועבר אליהם בשפה העברית. עניין זה מהווה חסם עבור השתתפות אפקטיבית של אסירים אלו בתוכניות השיקום ובפרט בתוכניות המבוססות על שיחות מרובות, הדורשות שליטה טובה בשפה. הצעת החוק נועדה לתקן מצב זה, ולהביא להשתתפותם של אסירים דוברי השפה הערבית בתוכניות שיקום בין כותלי הכלא, על מנת לאפשר רצף שיקומי מהכלא לקהילה. על כן, מוצע שתוכניות השיקום ייערכו גם בשפה הערבית. בנוסף, מוצע כי מידע רלוונטי אודות

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.

תוכניות השיקום, ועבור זכויות וחובות בכלל, ייכתבו ויפורסמו לאסירים גם בשפה הערבית.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אבתיסאם מראענה
(פ/3191/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת גלעד קריב (פ/24/25).
הצעת החוק זהה לפ/24/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)